

감사결과 처분요구서

— 직원근태 관련 제보 건 조사 —

2019. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 복무규정 위반(징계)	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

◎본부 ■팀 A의 복무의무 위반에 대한 내부신고가 접수됨에 따라, 이에 대한 사실 관계를 확인하고 필요시 그에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 피제보자의 복무규정 위반 제보내용에 대한 사실관계를 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 7. 8.부터 같은 해 7. 19.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여

◎본부 ■팀에서 근무하는 A의 복무규정 위반에 대해 조사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2019. 8. 29. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	◎본부 ■팀	복무	복무규정 위반	징계	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 복무규정 위반

관 계 부 서 ◎본부 ☼처 □실 ■팀

징계 대상자 ●직급 A

징 계 종 류 감 봉

징 계 사 유

A는 2019. 2. 20.부터 2019. 7. 5.까지 ◎본부 ☼처 □실 ■팀에서 근무하면서 ■팀 공사·용역·물품 계약업무에 대한 ■팀장 결재전 서류 중간검토 및 □파트 직원들의 업무를 지원하고 있다.

우리 회사 『취업규칙』 제10조 제1항에 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키도록 명시하고, 동 규칙 제17조에 통상근무자의 실근무 시간은 원칙적으로 1일 8시간, 주 40시간, 주 5일 근무를 하도록 규정되어있다. 또한, 동 규칙 제24조에 직원이 질병 기타 사유로 인하여 퇴근시간 전에 퇴근하고자 할 때에는 조퇴계를 제출하도록 명시하고 있으며 『취업관리 시행세칙』 제1조에는 평일 근무시간은 9시부터 18시까지로 규정되어있다.

따라서 특수근무자를 제외한 우리 회사의 모든 직원은 9시부터 18시까지 하루 8시간의 근무시간을 준수할 의무가 있으며 임의적으로 출퇴근 시간을 변경할 수 없고, 조기 퇴근할 경우에는 조퇴계를 제출하여야 한다. 또한 출퇴근 시간을 변경할 경우에는 우리 회사의 『유연근무제 운영 지침』에 따라 시차출퇴근제¹⁾와 근무시간 선택제²⁾ 등을 선택하여 파트장 또는 1차 상급자에게 승인을 받아야 한다.

그런데, A는 ◎본부 ■팀 전입일 2019. 2. 20.부터 감사착수 전 2019. 7. 5.까지 20주 동안, 금요일 및 연휴전일 귀경을 위해 근태권자의 승인을 득하지 않고 반복적으로 조기 퇴근함으로써 우리 회사 복무규정을 위반하였다.

1. 조사 결과

가. □파트 직원의 유연근무사용현황

감사대상기간에 A와 함께 근무했던 □파트 직원들의 유연근무사용현황은 ■팀장을 포함한 □파트 직원 모두가 유연근무를 사용하고 있지만 A는 단 한차례의 유연근무도 사용하지 않았다.

나. 금요일 조기 퇴근 사실 확인

A는 조사과정(2019. 7. 11.)에서 거의 매주 버스터미널에서 서울행버스를 타고 귀경하였으며, 특별한 사유가 없는 한 17시 30분 버스를 타기 위해 일찍 나갔다고

1) 1일 8시간 근무시간을 유지하면서 출근시간을 07:00~11:00까지 조정할 수 있다.

2) 주5일, 주40시간 근무를 유지하면서 요일별 근무시간을 조정할 수 있다.

진술하였다. 또한 금요일 조기 퇴근 횟수에 대해 17시 15분에서 17시 20분 사이에 12차례 조기 퇴근하였다는 확인서(2019. 7. 16.)를 제출함으로써 본인의 근태위반 사실을 스스로 인정하였다.

다. 사내전산망 접속 내역 확인

감사대상기간의 금요일 사내망 접속내역을 확인해 본 결과, 조기 퇴근한 사실을 인정한 12차례의 금요일에는 17시 15분에서 20분 사이에 사내PC전원이 꺼진 것으로 확인되어 조기 퇴근하였다는 진술내용과 일치함을 알 수 있다.

그런데 이사 및 귀경일정변경으로 17시 30분 출발 시외버스를 타지 않았다고 진술한 2019. 2. 22.(금)과 2019. 3. 8.(금) 역시 17시 15분에서 20분 사이 동일한 시간대에 사내PC전원이 꺼진 것으로 확인되었고 연휴 전일인 2019. 2. 28(목)과 2019. 4. 4.(목)에도 사내PC 전원이 동 시간대에 꺼진 것으로 확인되어 총 4차례의 추가적인 근태위반 정황이 발견되었다. 또한 ■팀장과 □파트차장이 유연근무로 조기 퇴근한 이후 근태위반행위가 모두 이루어진 것으로 확인되었다.

2. 비위행위자의 변명과 검토의견

가. 유연근무제 신청하지 않은 사유

A는 유연근무제를 신청하지 않은 사유에 대해서는 30분 단위로 유연근무를 신청할 수 있는지 몰랐고, 주 40시간만 충족하면 된다고 알고 있어서 유연근무를 신청

하지 않았으며, 2009년부터 2017년까지 오랜 한전파견근무로 우리 회사의 유연근무 지침에 대해 잘 몰랐다고 진술하였다.

하지만 A는 우리 회사 규정 및 지침을 팀원들이 준수하도록 관리감독해야 할 위치에 있으면서도 회사규율의 기본적인 근태규정 조차 제대로 숙지하지 못하고 있다는 것은 쉽게 납득하기 어렵다.

나. 근태권자 승인 여부

그리고 A는 유연근무는 신청하지 않았지만 ■팀 전입초기 근태권자인 ■팀장에게 구두보고 후 금요일 조기 퇴근하였으며, ■팀장과 □차장이 금요일 귀경을 위해 일찍 퇴근하는 것을 두 분이 알고 있었을 것이라고 진술하였다. 그러나 ■팀장과 □차장은 A가 정당한 조치없이 무단으로 금요일 조기 퇴근하는 것에 대하여 사전에 인지하지 못하였다고 진술하였다.

또한 ■팀장의 승낙이 있었다면, 통상적으로 우리 회사 『유연근무제 운영 지침』에 따라 유연근무를 신청하여 승인을 득한 후 조기 퇴근하지만 유연근무를 신청하지 않은 것은 쉽게 이해하기 어려우며, ■팀장을 포함하여 □파트직원 모두가 자율적으로 금요일 유연근무를 사용하고 있는 팀 분위기에서 A만 유연근무를 신청하지 않고 조기 퇴근하도록 ■팀장이 승인을 해줬을 가능성은 적다고 할 수 있다. 뿐만 아니라, ■팀장과 □차장 모두가 유연근무로 조기 퇴근한 이후에만 근태위반

행위가 이루어졌고 ■팀장 또는 □차장이 정상 근무하는 날에는 단 한차례의 근태 위반정황을 발견할 수 없었기 때문에 ■팀장과 □차장은 A의 조기 퇴근 사실을 인지하지 못했을 가능성이 매우 높다.

3. 결 론

A는 감사대상기간(2019. 2. 20~2019. 7. 8.) 20주 동안, 유연근무를 신청하지 않고 ■팀장과 □파트차장이 금요일 유연근무로 조기 퇴근한 이후 17시 30분에 버스 터미널에서 출발하는 시외버스를 타기 위해 12차례의 근태를 위반한 사실을 인정하였고, 사내전산망 접속내역을 확인해본 결과 2019. 2. 22.과 2019. 2. 28. 등 총 4차례의 근태를 추가적으로 위반한 것으로 의심되는 정황이 발견되었다.

위와 같은 행위는 『취업규칙』 제17조(통상근무자) 및 『취업관리 시행세칙』 제1조(근무시간) 규정에 위배된 것으로 『취업규칙』 제73조(징계) 제6호의 규정에 해당한다.

그런데 A는 과거 ●본부 ◎소 ○팀(2017. 5. 15. ~ 2018. 6. 30.)에서 근무하면서 “성실의무 위반 및 직위의 사적 이용금지 위반”으로 2018. 9. 11.에 견책 징계처분을 받았던 전력이 있다. 위 사항은 『징계양정기준에 관한 지침』 제7조(징계가중) 제2항의 규정에 해당된다.

조치할 사항 사장은 2019. 2. 20.부터 2019. 7. 5.까지 ◎본부 ■팀에서 근무하면서 금요일 및 연휴전일 시외버스를 타기 위해 근태권자의 승인을 득하지 않고 반복적으로 조기 퇴근함으로써 『취업규칙』 제10조(성실의무) 및 제17조(통상근무자)의 규정을 위반한 ◎본부 ■팀 ●직급 A를 『인사관리규정』 제103조 및 『징계양정 기준에 관한 지침』 제7조(징계가중)에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)